

Bản án số: 09/2025/HS-ST
Ngày 24/9/2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 4 - HÀ TĨNH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Văn Phú.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Lê Thị Thanh Huyền và ông Trịnh Xuân Minh.

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Thuý - Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 4 - Hà Tĩnh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Hà Tĩnh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Đức - Chức vụ: Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 9 năm 2025 tại Hội trường xét xử, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 09/2025/TLST-HS ngày 11 tháng 9 năm 2025, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 06/2025/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 9 năm 2025 đối với bị cáo:

Họ và tên: Phạm Xuân H, sinh ngày 10/9/1986; căn cước số 042086019861, cấp ngày 17/12/2021, nơi cấp Cục C2 - Bộ C3; nơi sinh: Xã H, huyện H (nay xã H), tỉnh Hà Tĩnh; nơi cư trú: Thôn N, xã H, tỉnh Hà Tĩnh; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể: Không; con ông Phạm Xuân H1, sinh năm 1962 và bà Trần Thị Đ, sinh năm 1961; vợ: Cao Thị C, sinh năm 1986 (đã ly thân từ năm 2023), con: Có 03 người (lớn sinh năm 2011, nhỏ nhất sinh năm 2021); tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 09/7/2025 đến nay. Có mặt.

- Bị hại: Ông Phạm Thanh B, sinh năm 1956 (đã chết), nghề nghiệp: Làm Ruộng, địa chỉ: Thôn A xã H, tỉnh H.

- Người đại diện hợp pháp của bị hại gồm có: Bà Phan Thị S, sinh năm 1962, nghề nghiệp: Làm Ruộng, địa chỉ: Thôn A, xã H, tỉnh Hà Tĩnh (vợ); các con gồm chị Phạm Thị H2, sinh năm 1984, anh Phạm Văn D, sinh năm 1986 và Chị Phạm Thị M, sinh năm 1988, đều có nghề nghiệp: Lao động tự do và đều có địa chỉ: Thôn A, xã X, tỉnh Hà Tĩnh; Anh Phạm Văn N; sinh năm 1991, nghề nghiệp: Lao động tự do, địa chỉ: 4 đường N, B, thành phố Hồ Chí Minh. Những người đại diện của bị hại đã ủy quyền cho bà Phan Thị S, sinh năm 1962, nghề nghiệp: Làm Ruộng; địa chỉ: Thôn A, xã H, tỉnh Hà Tĩnh, có mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Trần Ngọc T, sinh năm 1990, nghề nghiệp: Kinh doanh; địa chỉ: Tổ dân phố E, xã H tỉnh Hà Tĩnh, vắng mặt.
- Người làm chứng: Ông Phan Châu T1, sinh năm 1971, địa chỉ: Thôn A, xã H, tỉnh Hà Tĩnh, vắng mặt; ông Phan Châu T2, sinh năm 1950 và ông Trần Xuân C1, sinh năm 1988, đều có địa chỉ: Thôn A, xã H, tỉnh Hà Tĩnh, đều vắng mặt; ông Nguyễn Văn Đ1, sinh năm 1969, địa chỉ: Số nhà A, đường T, phường P, tỉnh Hưng Yên, vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Khoảng 18 giờ 15 phút ngày 05/6/2025, Phạm Xuân H, có giấy phép lái xe hạng E, FC, có giá trị đến ngày 07/02/2028 là nhân viên hợp đồng lao động của nhà xe P, ở xã H, tỉnh Hà Tĩnh, điều khiển xe ô tô nhãn hiệu FORD, loại TRANSIT, biển kiểm soát 89B-002.67 đi từ văn phòng P đến xã V, tỉnh Hà Tĩnh để đón khách trung chuyển đi thành phố Đà Nẵng. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, khi đi đến Km 814+400 đường H, thuộc địa phận thôn A, xã H, tỉnh Hà Tĩnh, Phạm Xuân H phát hiện thấy ông Phạm Thanh B, sinh năm 1956, trú tại thôn A, xã H, tỉnh Hà Tĩnh đang đi bộ cùng chiều phía trước, đang chần dất một con bò. Lúc này, Phạm Xuân H hãm phanh, đánh lái sang trái để tránh nhưng do khoảng cách quá gần và không làm chủ được tốc độ nên phần bên phải nắp ca pô, ba đờ xóc phía trước và khung cố định bên phải xe ô tô do Phạm Xuân H điều khiển đâm vào người ông Phạm Thanh B, làm cho ông B ngã đập đầu vào kính chắn gió phía trước xe ô tô rồi rơi xuống mặt đường, xe ô tô di chuyển về phía trước khoảng 70m thì dừng lại, Phạm Xuân H xuống xe kiểm tra thì phát hiện ông Phạm Thanh B đã tử vong nên đến Công an xã C đầu thú.

Kết quả khám nghiệm hiện trường xác định: Hiện trường bị xáo trộn do quá trình di chuyển của các phương tiện giao thông. Hiện trường vụ tai nạn giao thông đường bộ được xác định tại Km 814+400 đường H thuộc thôn A, xã H, tỉnh Hà Tĩnh. Đoạn đường xảy ra tai nạn rải thảm nhựa bằng phẳng, đường thẳng rộng 6,8m, giữa đường có vạch kẻ sơn đứt đoạn màu vàng chia thành hai phần đường, mỗi phần đường rộng 3,4m. Hai bên mép đường có vạch kẻ sơn nét liền màu trắng, hai bên mép đường có hộ lan và lề đường rộng 1,2m. Phía Tây là hướng di chuyển xã V. Phía Đ2 là đường đi xã H. Phía Bắc tiếp giáp với cánh đồng. Phía Nam tiếp giáp với khu dân cư. Vết máu (đánh số 01): Từ mốc cố định đo theo hướng T 40,8m là tâm vùng vết máu. Vết máu nằm trên làn đường phía Bắc, kích thước (1,5x1,2)m. T3 cách mép đường làm chuẩn 5,7m. Tử thi (đánh số 02): Từ tâm vùng vết máu đo theo hướng Nam 1,7m, cách mép chuẩn 5,1m, hai chân tử thi hướng Bắc, cách mép đường làm chuẩn 6,8m. Vùng mảnh vỡ (đánh số 03): Từ đầu tử thi đo về hướng Tây 7,1m là vùng mảnh vỡ, kích thước (0,92x0,5)m, nằm trên làn đường phía bắc, tâm cách mép đường làm chuẩn 6,9m. Xe ô tô biển kiểm soát 89B-002.67 (đánh số 4): Từ tâm vùng mảnh vỡ đo theo hướng Tây 68,6m là tâm trục bánh sau bên trái xe ô tô đỗ trên làn đường phía Bắc, đầu xe quay về

hướng Tây, đuôi xe quay về hướng Đông. T3 trục bánh sau bên trái cách mép đường làm chuẩn 4,1m. T3 trục bánh trước bên trái cách mép đường làm chuẩn 5,15m.

Kết quả khám nghiệm phương tiện đối với xe mô tô biển kiểm soát 89B-002.67, xác định: Góc bên phải ba đờ xôc bị gãy bung rời khỏi phương tiện. Mặt ngoài mảnh vỡ bám dính chất màu nâu. Cụm đèn phía trước bên phải có dấu vết nứt vỡ, kích thước (50x28)cm. T3 dấu vết nứt cách mặt đất 86cm. Góc bên phải nắp ca pô phía trước có dấu vết móp lõm, trượt xước. T3 dấu vết cách mặt đất 116cm. Ốp phía trước bên phải có dấu vết cong vênh chiều hướng từ trước ra sau. T3 vết cách mặt đất 92cm, chiều hướng từ trước ra sau. Kính chắn gió phía trước có dấu vết nứt vỡ, chiều hướng từ ngoài vào trong. T3 dấu vết cách mặt đất 160cm, tại vị trí phần đầu gạt nước phía trước bên phải bị cong vênh, có bám dính lông tóc màu trắng, màu đen. Khung cổ định phía trước, bên phải, vị trí phía dưới đèn chiếu sáng có dấu vết cong vênh, chiều hướng từ trước ra sau. T3 dấu vết cách mặt đất 66cm. Mặt kính chiếu hậu bên phải bị cong rời khỏi vị trí phương tiện. Hệ thống phanh, còi, bốn bánh hoạt động bình thường.

Kết quả khám nghiệm tử thi ông Phạm Thanh B xác định: Chiều dài 1,66m, thể trạng trung bình, tình trạng tử thi lạnh. Dấu vết: Vùng mặt bên phải bầm tụ máu trên diện rộng, trên nền bầm tụ máu ngay trên đuôi lông mày có vết thương kích thước (8x5)cm, sâu tận xương hộp sọ. Vùng cằm trái cách sau đỉnh vành tai trái có vết thương kích thước (7x1)cm. Vỡ xương hàm dưới. Vùng cổ ngực phía trước, cách núm vú bên trái 5cm bị xây xước da, bầm tụ máu trên diện rộng, trên nền xây xước da, bầm tụ máu ngay vị trí phía trước có vết thương nằm ngang kích thước (29x8)cm, sâu tận đốt sống cổ. Vùng ngực ngay bên đường nách sau cách định hõm nách phải 7cm có đám sưng nề bầm tụ máu kích thước (18x13)cm. Trên nền sưng nề có vết thương kích thước (3x3)cm. Gãy sập cung sau xương sườn số 5, 6, 7, 8 bên phải. Mặt sau khuỷu tay trái có vết thương kích thước (3x2)cm. Mặt trước một phần ba dưới cẳng chân phải có vết thương kích thước (5x3)cm, tại vị trí này gãy hai xương cẳng chân.

Giải phẫu vùng đầu: Tụ máu dưới da vùng đầu trán phải và vùng cằm trái. Vỡ xương hộp sọ vùng trán phải và vùng cằm trái. Máu và tổ chức não từ trong hộp sọ chảy ra ngoài; G phẫu vùng cổ: Tụ máu dưới da, cơ vùng cổ. Nứt rách hệ thống cơ, mạch máu và thần kinh vùng cổ phía trước. Đứt khí quản và thực quản, gãy đốt sống cổ C2, C3, C4.

Kết luận giám định pháp y tử thi số 740/KL-KTHS ngày 12/6/2025 của Phòng K Công an xác định: Nguyên nhân chết của ông Phạm Thanh B do đa chấn thương ở vùng đầu và vết thương ở vùng cổ.

Kết luận giám định số 752/KL-KTHS ngày 14/16/2025 của Phòng K Công an kết luận: Không đủ cơ sở để kết luận tốc độ của xe ô tô 89B-002.67 và ông Phạm Thanh B có va chạm với nhau hay không, cơ chế hình thành các dấu vết trên xe ô tô các dấu vết nứt vỡ, móp lõm, trượt xước tại kính chắn gió phía trước, góc

bên phải nắp ca pô phía trước, cụm đèn phía trước bên phải, góc bên phải ba đèn xóc phía trước, khung cố định bên phải vị trí dưới cụm đèn chiếu sáng bên phải, xe ô tô hình thành do va chạm với vật có bề mặt mềm, tiết diện rộng, dạng cơ thể người tạo ra. Không đủ cơ sở xác định cơ chế hình thành dấu vết cong vênh, bung rời tại mặt gương chiếu hậu, ốp sườn phía trước bên phải xe ô tô, không đủ cơ sở xác định tốc độ của xe ô tô biển kiểm soát 89B - 002.67 tại thời điểm xảy ra tai nạn giao thông.

Kết luận định giá tài sản số 32/KL-HDDG ngày 16/6/2025 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự xác định: Giá trị thị trường của các bộ phận hư hỏng xe ô tô, nhãn hiệu FORD, loại TRANSIT biển kiểm soát 89B - 002.67, năm sản xuất: 2013, niên hạn sử dụng: 2033 tại thời điểm ngày 05/6/2025, tại địa điểm tỉnh Hà Tĩnh là 6.083.333 đồng.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn, xét nghiệm ma túy của Phạm Xuân H: Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của Phạm Xuân H không có nồng độ cồn trong hơi thở. Kết quả xét nghiệm ma túy tại Trung tâm y tế H3 xác định Phạm Xuân H âm tính với các chất ma túy.

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo và người đại diện hợp pháp của bị hại đã thỏa thuận bồi thường số tiền 200.000.000 đồng. Còn anh Trần Ngọc T chủ sở hữu nhà xe P không có yêu cầu bồi thường.

Tại bản cáo trạng số 06/CT-VKS-KV4 - Hà Tĩnh, ngày 10/9/2025 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Hà Tĩnh truy tố bị cáo Phạm Xuân H về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa: Đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo từ 15 đến 18 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách án treo từ 30 đến 36 tháng; trả lại cho bị cáo 01 giấy phép lái xe và buộc bị cáo phải chịu án phí theo quy định.

Bị cáo Phạm Xuân H đã khai nhận về hành vi của mình như nội dung trên, xin được giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện hợp pháp của bị hại không có yêu cầu gì thêm và có đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đối chiếu lời khai nhận tội của bị cáo với lời khai của những người tham gia tố tụng và các tài liệu, chứng cứ đã thu thập có trong hồ sơ vụ án như biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan trong vụ tai nạn, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai người đại diện hợp pháp của bị hại và các tài liệu, chứng cứ đã thu thập có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để xác định: Khoảng 19 giờ ngày 05/6/2025, Phạm Xuân H có giấy phép lái xe theo quy định, điều khiển xe ô tô nhãn hiệu FORD loại TRANSIT, biển kiểm soát 89B-002.67 khi đi đến Km 814+400 đường H, thuộc địa phận thôn A, xã H, tỉnh Hà Tĩnh thì phát hiện thấy ông Phạm Thanh B đi bộ và chần dặt theo một con bò đi cùng chiều phía trước, Phạm Xuân H hãm phanh, đánh lái sang trái để tránh nhưng do khoảng cách quá gần và không làm chủ tốc độ nên phần bên phải nắp ca pô, ba đèn xóc phía trước và khung cố định bên phải xe ô tô do Phạm Xuân H điều khiển đã đâm vào người ông Phạm Thanh B bị ngã đập đầu vào kính chắn gió phía trước xe ô tô, rồi rơi xuống mặt đường. Hậu quả, làm ông Phạm Thanh B bị đa chấn thương, chấn thương vùng đầu, vùng cổ, tử vong tại hiện trường. Hành vi của bị cáo do không tuân thủ các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông đường bộ, đã vi phạm vào điểm g khoản 3 Điều 12 Luật trật tự, an toàn Giao thông đường bộ. Về việc chấp hành quy định về tốc độ và khoảng cách giữa các xe; khoản 3 Điều 12 quy định "*Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn trong các trường hợp sau đây: điểm g, Có vật nuôi đi trên đường hoặc chần thả ở ven đường*". Như vậy lỗi chính gây ra vụ tai nạn giao thông vẫn thuộc về bị cáo. Do đó, hành vi của bị cáo đã phạm vào tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Bị cáo tự nguyện bồi thường đầy đủ cho gia đình bị hại; Đầu thú; quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo khai báo thành khẩn và thể hiện sự ăn năn hối cải. Gia đình bị cáo là người có công với cách mạng có ông Trần Bá T4 (ông ngoại) và bà Kiều Thị L (bà ngoại) tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước và được Nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhì; đại diện hợp pháp của bị hại xin giảm nhẹ hình phạt nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm b, s khoản 1, khoản 2, Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[4] Xét về tính chất hành vi phạm tội, tình tiết giảm nhẹ. Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt lần đầu phạm tội với lỗi vô ý, được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, chính quyền địa phương xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ đã ly thân bỏ đi, bị cáo còn nuôi hai con còn nhỏ, cha mẹ đau yếu bệnh tật đang phải điều trị tại bệnh viện. Do đó hội đồng xét xử cần áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự cho bị cáo được hưởng án treo, thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của pháp luật.

[5] Xét hiện tại hoàn cảnh kinh tế gia đình bị cáo khó khăn, bị cáo là lao động chính, nay bị cáo phải nuôi hai con nhỏ và nuôi cha mẹ đau yếu thường xuyên đang phải đi điều trị tại bệnh viện, nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[6] Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp: Về xử lý vật chứng vụ án: Chiếc xe xe ô tô nhãn hiệu FORD, loại TRANSIT, biển kiểm soát 89B - 002.67 là tài sản của anh Trần Ngọc T. Cơ quan Công an tỉnh H đã trả lại chiếc xe ô tô và giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định, giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự cho anh Trần Ngọc T là chủ sở hữu đúng qui định; Đối với 01 giấy phép lái xe số 400101003030, hạng E, FC, có giá trị đến ngày 07/02/2028 do Sở Giao thông vận tải tỉnh H cấp ngày 07/02/2023 (giấy phép lái xe đang lưu giữ trong hồ sơ vụ án) là giấy tờ hợp pháp của bị cáo nên trả lại cho bị cáo.

[7] Về trách nhiệm dân sự: Người đại diện hợp pháp của bị hại và anh Trần Ngọc T không có yêu cầu bồi thường gì thêm nên Hội đồng xét xử miễn xét.

[8] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng các điều, khoản, điểm; tội danh; mức hình phạt; án phí là có căn cứ đúng quy định của Pháp luật.

[9] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự;

Tuyên bố: Bị cáo Phạm Xuân H phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Phạm Xuân H 15 (mười lăm) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 (ba mươi) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Phạm Xuân H cho Ủy ban nhân dân xã H, tỉnh Hà Tĩnh giám sát, giáo dục; gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã H, tỉnh Hà Tĩnh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách án treo. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo Điều 92 của Luật

thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 và Điều 68 của Luật thi hành án Hình sự.

Về vật chứng vụ án: Căn cứ khoản 1 và điểm b khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, trả lại cho bị cáo Phạm Xuân H 01 giấy phép lái xe số 400101003030, hạng E, FC, có giá trị đến ngày 07/02/2028 do Sở Giao thông vận tải tỉnh H cấp ngày 07/02/2023 (vật chứng này đang lưu giữ trong hồ sơ vụ án).

Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136; điểm a khoản 1 Điều 3, khoản 1 Điều 21, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án buộc bị cáo Phạm Xuân H phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo: Căn cứ các Điều 331; Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự: Bị cáo; người đại diện hợp pháp của bị hại có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo phần bản án có liên quan trực tiếp quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tổng đạt hợp lệ.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Hà Tĩnh;
- VKSND tỉnh Hà Tĩnh;
- VKSND Khu vực 4 - Hà Tĩnh;
- Công an tỉnh Hà Tĩnh (Phòng PV06);
- Phòng PC 10 CA tỉnh Hà Tĩnh;
- THADS tỉnh Hà Tĩnh;
- THA hình sự;
- UBND xã Hương Xuân;
- Bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu HSVA - VPTA.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Lê Văn Phú

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

HỘI THẨM NHÂN DÂN

**THẨM PHÁN
CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Lê Thị Thanh Huyền

Trịnh Xuân Minh

Lê Văn Phú

Lê Vă

